

بنظم

أحوال الوَرَثة الأربعين

نظم:

أبي زكريا عبد الرحمن بن باشا بن سُوطِي العُمَريّ

مكتبة عبد الحكيم
للطباعة والنشر والتوزيع

كافة حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف والناشر



الطبعة الأولى : ١٤٤٦هـ / ٢٠٢٤م

الواتساب والبريد الإلكتروني:

٢٥٢٦٣٣٢٨٢٧١٨..

Sh.abuhatim@gmail.com

هرجيسا – صوماليلاند

بسم الله الرحمن الرحيم

بِـــحَمْدِ خَيْرِ الوَارِثِـــينَ [1] أَبْـــتَدِي ١ مُصَـــلِّـــيًا عَلَى النَّبِـــيِّ أَحْمَـدِ
وَبَـعْـدُ: هَـاكَ أَرْبَـعِـيـنَ حَـالَـهْ ٢ لِـلْـوَارِثِـيـنَ نُـظِـمَـتْ مُـنَـالَـهْ [2]
لِـلْـبِـنْـتِ حَـالَاتٌ ثَـلَاثٌ عُـلِـمَـتْ: ٣ أَوَّلُـهَـا: النِّصْـفُ إِذَا مَـا انْفَرَدَتْ [3]
فَإِنْ تَـزِدْ فَالـثُّـلُـثَـانِ [4]، أَوْ وُجِدْ ٤ ابْنٌ فَـفِي الـتَّعْصِيبِ حُكْمُهَا يَـرِدْ [5]
وَبِنْـتُ الِابْنِ سِـــتَّ حَـالَاتٍ حَوَتْ: ٥ نِصْـفٌ لَهَا إِنْ بِنْتُ صُـلْبٍ عُدِمَتْ [6]
وَالـثُّـلُـثَـانِ لِاثْـنَـتَـيْـنِ [7]، وَاحْـكُـمِ ٦ تَعْصِـيبَهُـنَّ بِـابْنِ الِابْنِ [8] وَافْهَمِ
وَإِنْ تَـــكُنْ مَعْ بِنْتِ صُـلْبٍ وَاحِدَهْ ٧ فَالسُّـدْسُ إِنْ كَانَتْ أَخَاهَا فَاقِدَهْ [9]
وَأَسْقِطَـنْـهَا بِابْـنَـتَـيْ صُلْبٍ إِذَا ٨ لَـمْ يَلْقَهَا مُعَصِّبٌ فَـيُـنْـقِذَا

---

(١) فيه **براعة استهلال**، وهي باختصار: أن يذكر في أول الكتاب ما يدل على مقصوده، فلفظ (الوارثين) فيه إشارة إلى أن النظم في علم المواريث.

(٢) (مُنَالَهْ) اسم مفعول من (أَنال) بمعنى أعطى، أي: مُعْطَاة.

(٣) **الحالة الأولى** للبنت: النصف للواحدة.

(٤) **الحالة الثانية** لها: الثلثان للاثنتين فأكثَر.

(٥) **الحالة الثالثة** لها: تعصيبها بالابن.

(٦) **الحالة الأولى** لبنت الابن: النصف للواحدة عند عدم البنت الصلبية.

(٧) **الحالة الثانية** لها: الثلثان للاثنتين فأكثَر.

(٨) **الحالة الثالثة** لها: تعصيبها بابن الابن.

(٩) **الحالة الرابعة** لها: السدس مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين ما لم يكن بحذائها غلام فيعصبها.

مُسَـــاوِيًا كَانَ لَـــــهَـــــا أَوْ نَزَلَا [1] ٩ وَبِابْنِ صُـــلْبٍ السُّـــقُوطُ حَصَـــلَا [2]

وَلِشَـــقِـيقَـةٍ فَـخَـمْسَـــانِ اجْـعَـلِ: ١٠ كَـبِـنْـتِ الِابنِ فِي الثَّلَاثِ الأُوَلِ [3]

وَتَـأْخُـذُ الـبَـاقِـي مَـعَ الـبَـنَـاتِ ١١ وَحَـيْـثُ مَعْ بَنَاتِ الِابْنِ تَـاتِي [4]

وَخَـامِسُ الـحَـالَاتِ أَنْ تَسْـــقُطَ إِنْ ١٢ بِـابْنٍ، أَبٍ، أَوِ ابْنِ الِابْنِ تَقْتَرِنْ [5]

وَالْأُخْتُ مِنْ أَبٍ فَسَـــبْعًا قَدْ حَوَتْ: ١٣ لِلْفَذَّةِ النِّصْـــفُ انْ شَـــقِيقَةٌ نَأَتْ [6]

وَكَـالشَّـــقِيقَـةِ اجْعَلَنْ فِي الأَرْبَعِ [7] ١٤ وَزِدْ سُقُوطًا بِالشَّـقِـيـــــقِ وَاتْـــبَعِ

وَبِـالشَّـــقِيقَـةِ انْ تَكُنْ مَعْ بِنْـتِ [8]، ١٥ وَمَعْ شَـــقِيقَـةٍ بِسُـــدْسٍ أَفْـتِ [9]

---

(١) **الحالة الخامسة** لها: سقوطها بالبنتين الصلبيتين ما لم يكن بحذائها غلام فيعصب من في درجته والعليا أيضًا.

(٢) **الحالة السادسة** لها: سقوطها بابن الصلب.

(٣) أي: تكون الأخت الشقيقة كبنت الابن في الحالات الثلاث الأُول، فتأخذ النصف إن كانت واحدة عند عدم البنت الصلبية، فإن حصل التعدد بأن وجدت شقيقتان فأكثر فالثلثان، ويعصبها أخوها أي: الأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين.

(٤) **الحالة الرابعة** للأخت الشقيقة: صيرورتها عصبة مع البنت أو بنت الابن، فلها الباقي وهو النصف مع البنت، والثلث مع البنتين فصاعدًا.

(٥) **الحالة الخامسة** لها: سقوطها بالابن وابن الابن وإن نزل والأب.

(٦) **الحالة الأولى** للأخت للأب: النصف للواحدة عند عدم الأخت الشقيقة. ومعنى (**نَأَتْ**) بعُدت أي: عدمت.

(٧) **الحالة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة** لها: أن تكون كالشقيقة في تلك الأحوال، وهي بالترتيب: الثلثان للاثنتين فصاعدا، وتعصيبها بالأخ للأب، وصيرورتها عصبة مع البنت أو بنت الابن، فيكون لها الباقي، وسقوطها بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأب.

(٨) أي: وتزيد الأخت للأب على الشقيقة بسقوطها بالأخ الشقيق وبالأخت إذا صارت عصبة مع البنت.

(٩) (**أَفْتِ**) فِعل أمرٍ من (أَفتى يُفتي) إذا أَبان حكمَ المسألة وأجاب عنها.

مَا لَـــمْ تَـــجِدْ مُعَصِّـبًا، وَسَـقَطَتْ ١٦ مَعْهُ إِنِ الإِرْثَ الفُرُوضُ اسْـتَغْرَقَتْ[١]

وَأَسْـقِـطَـنْـهَـا بِـالشَّـقِـيـقَـتَـيْـنِ ١٧ إِلَّا مَـعَ الـغُـلَامِ ذِي الـحَـظَّـيـنِ[٢]

وَإِخْـوَةُ الأُمِّ ثَـلَاثًـا قَـدْ حَـوَوْا: ١٨ فَـإِنْ تَـعَـدَّدُوا فَـثُـلُـثٌ اسْـتَـوَوْا

فِيهِ[٣]، وَلِلْمُفْرَدِ سُـدْسٌ[٤]، وبِجَدْ ١٩ وَوَلَـدٍ، وَالـفَـرْعِ، وَالأَبِ انْـحَـرَدْ[٥]

وَإِنَّ لِـلْأُمِّ ثَـلَاثًـا تُـلْـتَـقَـطْ:[٦] ٢٠ فَسُـدُسٌ مَـعْ وَلَـدٍ وَلَـو هَـبَـطْ

أَوْ جَمْعِ إِخْوَةٍ[٧]، فَـإِنْ هُـمْ فُقِـدُوا ٢١ فَثُلُـثٌ[٨]، وَحَيْـثُ مَعْهَـا تَـجِـدُ

أَبًـا أَتَـى مَـعْ أَحَـدِ الـزَّوْجَـيْـنِ ٢٢ فَـثُـلُـثُ الـبَـاقِـي بِـدُونِ مَـيْـنِ[٩]

وَإِنَّ لِـلْـجَـدَّاتِ – فِي الـقِسْـمَـيْـنِ ٢٣ جَـدَّةِ أُمٍّ أَوْ أَبٍ – حَـالَـيْـنِ:

---

(١) **الحالة السادسة** للأخت للأب: السدس إذا كانت مع الأخت الشقيقة تكملة للثلثين ما لم يكن معها أخ لأب فيعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين، وتسقط معه لو استغرقت الفروض التركة.

(٢) **الحالة السابعة** لها: سقوطها بالشقيقتين ما لم يكن معها أخ لأب فيعصبها في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

(٣) **الحالة الأولى** للإخوة للأم: الثلث للاثنين فأكثر، والذكور والإناث في القسمة سواء.

(٤) **الحالة الثانية** لهم: السدس للمنفرد منهم.

(٥) **الحالة الثالثة** لهم: سقوطهم بالولد وولد الابن وبالأب والجد. وقولنا: (**انْحَرَدْ**) أي: سَقَط.

(٦) أي: يعثر عليها من غير طلب ولا قصد.

(٧) **الحالة الأولى** للأم: السدس مع الولد أو ولد الابن وإن سفل أو مع جمع من الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا.

(٨) **الحالة الثانية** لها: الثلث من أصل المسألة عند عدم هؤلاء المتقدمين.

(٩) **الحالة الثالثة** لها: الثلث من الباقي بعد فرض أحد الزوجين إذا كانت مع الأب.

السُّـــدْسُ عِنْدَ فَقْدِ أُمٍّ [1]، وَهَوَتْ [2] ٢٤ بِـــــهَـا، وَأَبَـوِيَّـةٌ بِـهِ انْـتَـفَـتْ [3]

وَزَوْجَـةٌ كَـذَا [4]: فَـإِنْ فَـرْعٌ وُجِـدْ ٢٥ فَثُمُنٌ [5]، وَالرُّبْعُ حَيْـثُ قَـدْ فُقِـدْ [6]

كَـذَلِـكَ [7] الزَّوْجُ: فَنِصْـفٌ إِنْ فُقِدْ ٢٦ فَرْعٌ لَهَـا[8]، وَالرُّبْعُ إِنْ يَكُنْ وُجِـدْ[9]

وَلِلْأَبِ الثَّلَاثُ: سُـــدْسٌ إِنْ وُجِـدْ ٢٧ ابْـنٌ أَوِ ابْـنُـهُ [10]، وَتَعْصِـــيبًا فَـزِدْ

إِنْ كَانَ مَعْ بِنْتٍ وَبِنْتِ الِابْنِ [11]، ثُـــمْ ٢٨ أَفْرِدْ لَهُ التَّعْصِيبَ إِنْ فَقَدْتَّـــــهُمْ [12]

وَأَرْبَعٌ لِلْـــــجَـدِّ: فَـاجْعَـلْ كَـأَبِ ٢٩ فِي ذِي الثَّلَاثِ[13]، ثُمَّ حَجْبٌ بِالأَبِ[14]

وَالـــــحَـمْـدُ للهِ بِـلَا تَـنَـاهِـي ٣٠ مُصَـــلِّـيًـا عَـلَـى رَسُـــولِ اللهِ

---

(١) **الحالة الأولى** للجدة: السدس عند فقد الأم أو جدة أقرب منها، والجدات يشتركن في السدس بالسوية.

(٢) أي: سَقَطَت.

(٣) **الحالة الثانية** للجدة: سقوطها بالأم مطلقا، وتزيد الأبوية حجبا بالأب لإدلائها به.

(٤) أي كالمذكور – وهو الجدات – في عدد الحالات، فلها حالتان.

(٥) **الحالة الأولى** للزوجة: الثمن إن كان للزوج ولد أو ولد ابن، سواء كان الولد منها أو من غيرها.

(٦) **الحالة الثانية** لها: الربع إن خلا الزوج عن هؤلاء.

(٧) أي: في عدد الحالات، فله حالتان.

(٨) **الحالة الأولى** للزوج: النصف عند فقد الولد أو ولد الابن وإن سفل.

(٩) **الحالة الثانية** له: الربع عند وجود من ذكر.

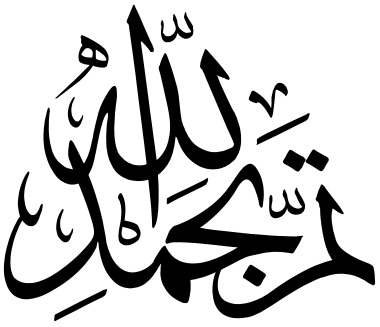
(١٠) **الحالة الأولى** للأب: السدس فقط مع الابن أو ابن الابن وإن سفل.

(١١) **الحالة الثانية** للأب: السدس مع التعصيب إذا كان مع البنت أو بنت الابن وإن سفلت.

(١٢) **الحالة الثالثة** للأب: التعصيب فقط عند عدم من ذكر.

(١٣) **الحالة الأولى والثانية والثالثة** للجد مثل حالات الأب السابقة، وهي: السدس فقط مع الابن أو ابن الابن وإن سفل، والسدس مع التعصيب إذا كان مع البنت أو بنت الابن وإن سفلت، والتعصيب فقط عند عدم من ذكر.

(١٤) **الحالة الرابعة** للجد: حجبه بالأب.



فرغت من نظمِه في مدينة هرجيسا ليلة السبت:

(٢٠/صفر/١٤٤٥هـ) الموافق لـ (٢٤/٨/٢٠٢٤م)